

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 770/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายมีชัย แซ่จ้ง

จำเลย

นายมีชัย แซ่จ้ง จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 5958/2528 นี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีก 2 สำนวน และให้เรียกจำเลยคดี
นี้ว่าจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,341,343 จำคุก 5 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 186)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 155)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนอง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>